

AULA DE DIREITO CONSTITUCIONAL

Com Professor:
FILIPI



DUDU
PRÉ-CONCURSOS
O MÉTODO QUE MAIS APROVA



DIREITO CONSTITUCIONAL

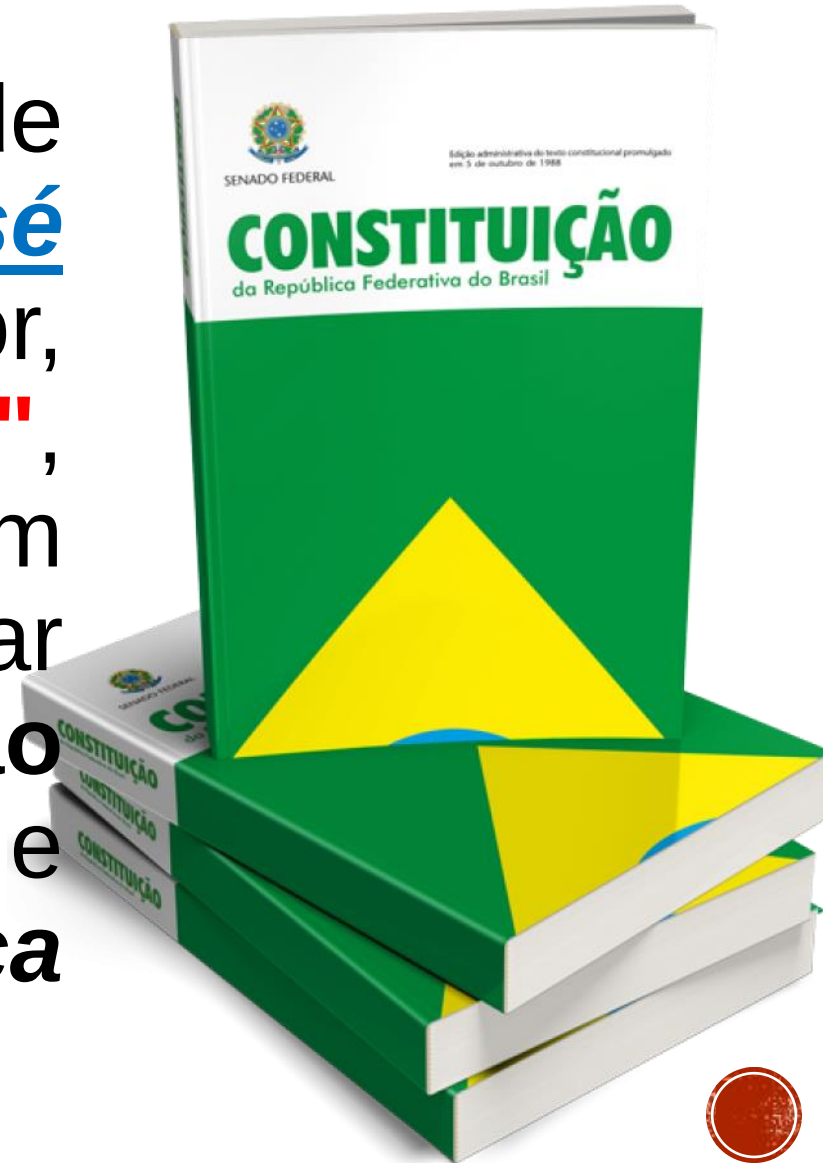
Ramo do direito público

Estuda o ordenamento Jurídico do ESTADO



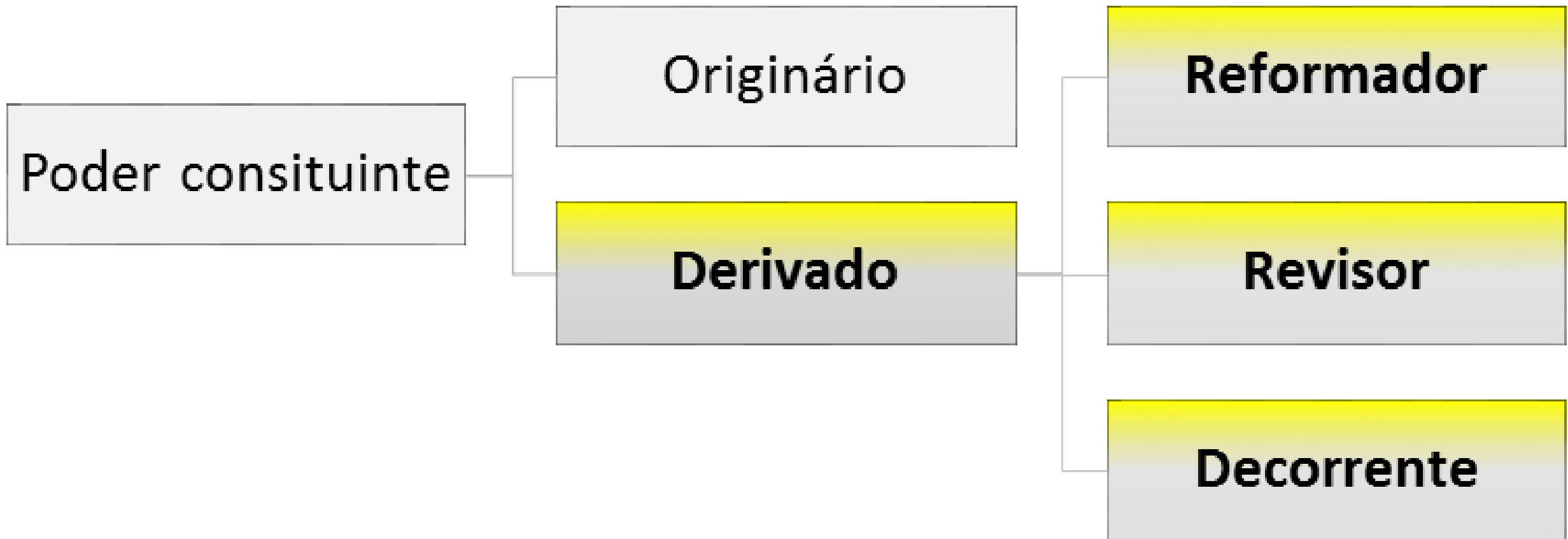
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL

Promulgada no dia **5** de **OUTUBRO** de **1988**, durante o **governo de José Sarney**, a Constituição em vigor, conhecida por "**Constituição Cidadã**", é a sétima adotada no país e tem como um de seus fundamentos dar **maior liberdade e direitos ao cidadão** - reduzidos durante o regime militar - e manter o ***Estado como república presidencialista***.



PANORAMA DAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS

- **1824 (Império)**: Outorgada por D. Pedro I, instituiu o Poder Moderador e voto censitário (baseado em renda).
- **1891 (República Velha)**: Primeira a ser promulgada após a proclamação da República, adotou o presidencialismo e federalismo.
- **1934 (Era Vargas)**: Promulgada, trouxe avanços como voto secreto, voto feminino e leis trabalhistas.
- **1937 (Estado Novo)**: Outorgada por Vargas ("Polaca"), centralizou o poder e suprimiu liberdades civis em contexto fascista.
- **1946 (Redemocratização)**: Promulgada após a 2ª Guerra, restabeleceu liberdades individuais e autonomia entre poderes.
- **1967 (Ditadura Militar)**: Aprovada no regime militar, aumentou o poder do Executivo e limitou direitos políticos.
- **1988 (Nova República)**: Promulgada após o regime militar, é a atual Carta Magna, conhecida como "Constituição Cidadã" por garantir ampla cidadania e direitos humanos.



PODER CONSTITUINTE

ORIGINÁRIO

(1º GRAU)

PODER DE CRIAR UMA NOVA CONSTITUIÇÃO

- PODER POLÍTICO
- INCONDICIONADO
- PERMANENTE (FICA EM ESTADO DE LATÊNCIA)
- ILIMITADO JURIDICAMENTE

DERIVADO

(2º GRAU)

- PODER JURÍDICO
- DERIVADO
- LIMITADO (SUBORDINADO AO PODER ORIGINÁRIO)
- CONDICIONADO

REFORMADOR

PODER DE MODIFICAR A
CONSTITUIÇÃO

EMENDA
CONSTITUCIONAL

REVISÃO
CONSTITUCIONAL

MODIFICAÇÃO FORMAL DA CONSTITUIÇÃO

DECORRENTE

PODER DE ELABORAR AS
CONSTITUIÇÕES ESTADUAIS

DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO
DA SIMETRIA



PODER CONSTITUINTE ORIGINÁRIO, PRIMÁRIO OU DE 1º GRAU

É o poder de **criar uma nova Constituição**, rompendo **POR COMPLETO** com a ordem jurídica anterior.

Características

Inicial: inaugura uma nova ordem jurídica;

Autônomo: não está vinculado a outro Poder;

Ilimitado juridicamente: não sofre qualquer limitação do direito. É um poder ANTERIOR; um PODER DE FATO;

Incondicionado: não precisa obedecer à forma pré-fixada de manifestação.



PODER CONSTITUINTE DERIVADO, INSTITUÍDO, SECUNDÁRIO OU DE 2º GRAU

É o poder derivado do poder originário e criado por ele.

Características

Derivado: deriva do poder originário;

Limitado: sofre as limitações do poder originário;

Condicionado: só se manifesta através do trâmite previsto na Constituição.



REVISOR: São as emendas de **revisão** (art. 3º do ADCT);

Art. 3º. A revisão constitucional será realizada após **CINCO ANOS**, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da **maioria absoluta** dos **membros do Congresso Nacional**, em **sessão unicameral**.



REFORMADOR: Tem por finalidade proceder às **reformas** necessárias para atualização da Constituição, por meio de **emendas constitucionais** (art. 60 da CF).

Limitações ao Poder Reformador

a) Limitações MATERIAIS: Art. 60, § 4º, da CF;

Art. 60, § 4º – Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:

- I** – a forma federativa de Estado;
- II** – o voto direto, secreto, universal e periódico;
- III** – a separação dos Poderes;
- IV** – os direitos e garantias individuais.

§ 2º A proposta será discutida e votada em **cada Casa do Congresso Nacional**, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros.



DECORRENTE: É o poder atribuído aos **Estados** Federativos de **elaborar suas próprias Constituições Estaduais**.

OBS.: Alguns doutrinadores classificam este Poder como espécie do poder derivado e outros como poder independente.

ATENÇÃO

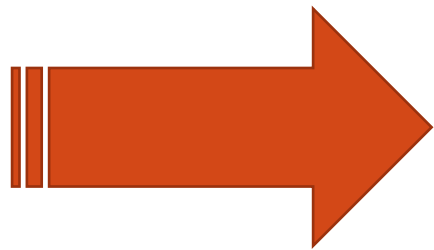
Municípios NÃO possuem poder decorrente, já que não existe constituição municipal, mas podem criar a sua **LEI ORGÂNICA**;

Por outro lado, o poder decorrente é estendido ao **Distrito Federal** para criar sua **Lei Orgânica**. A lei orgânica (LO) do DF só deve obediência à CF. A LODF possui eficácia e autoridade semelhante às Constituições Estaduais e, por tal razão, pode ser usada como **parâmetro** para o **controle de constitucionalidade das leis distritais**.



PODER CONSTITUINTE DIFUSO

Também chamado de **mutação constitucional** ou **interpretação constitucional** evolutiva. Trata-se de processo INFORMAL de alteração da Constituição, a partir do qual se **altera a norma**, sem a necessária mudança do texto. Em verdade, trata-se de mudança de interpretação.



Um exemplo prático é a interpretação do Art. 5º, que antes protegia apenas brasileiros/estrangeiros **residentes**, mas hoje, via **mutação**, **inclui** estrangeiros não residentes e pessoas jurídicas.



CLASSIFICAÇÃO DA CF/88

FORMA DE PEDRA

- FORMAL
- PROMULGADA
- ESCRITA
- DOGMÁTICA
- RÍGIDA
- ANALÍTICA



FORMAL: Abrange *todas as normas jurídicas* que têm como **fonte o poder constituinte**, gozando da prerrogativa de *supremacia perante as outras normas jurídicas*.

PROMULGADA, DEMOCRÁTICA, POPULAR OU VOTADA: Elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, composta por *representantes legitimamente eleitos pelo povo*, com a finalidade de sua elaboração; v.g., Constituições brasileiras de 1891, 1934, 1946, 1988.

ESCRITA OU INSTRUMENTAL: É aquela que está reunida em um único texto, como todas as Constituições brasileiras desde 1824.



DOGMÁTICA: Materializa-se em um único momento, agregando ao texto constitucional os valores políticos e ideológicos predominantes de *dado momento histórico*.

RÍGIDA: Só poderá ser alterada atendendo a um processo mais rigoroso do que as normas infraconstitucionais. Ex.: artigo 60, § 2.º, da CRFB/1988, Suíça, Dinamarca, Austrália, EUA.

ANALÍTICA, INCHADA, AMPLA, MINUCIOSA, DETALHISTA, DESENVOLVIDA OU PROLIXA: Não se atém aos aspectos fundamentais, *dispõe sobre diversos outros assuntos* ou até mesmo dispondo demasiadamente sobre aspectos políticos. Devido a sua extensão, contém normas que não são materialmente constitucionais; v.g., Constituição do Brasil de 1988 e a Constituição indiana de 1950.





Guardião STF



Constituição Federal



Emendas Constitucionais
e Tratados Internacionais



Leis Complementares
e Leis Ordinárias



Decretos e
Regulamentos

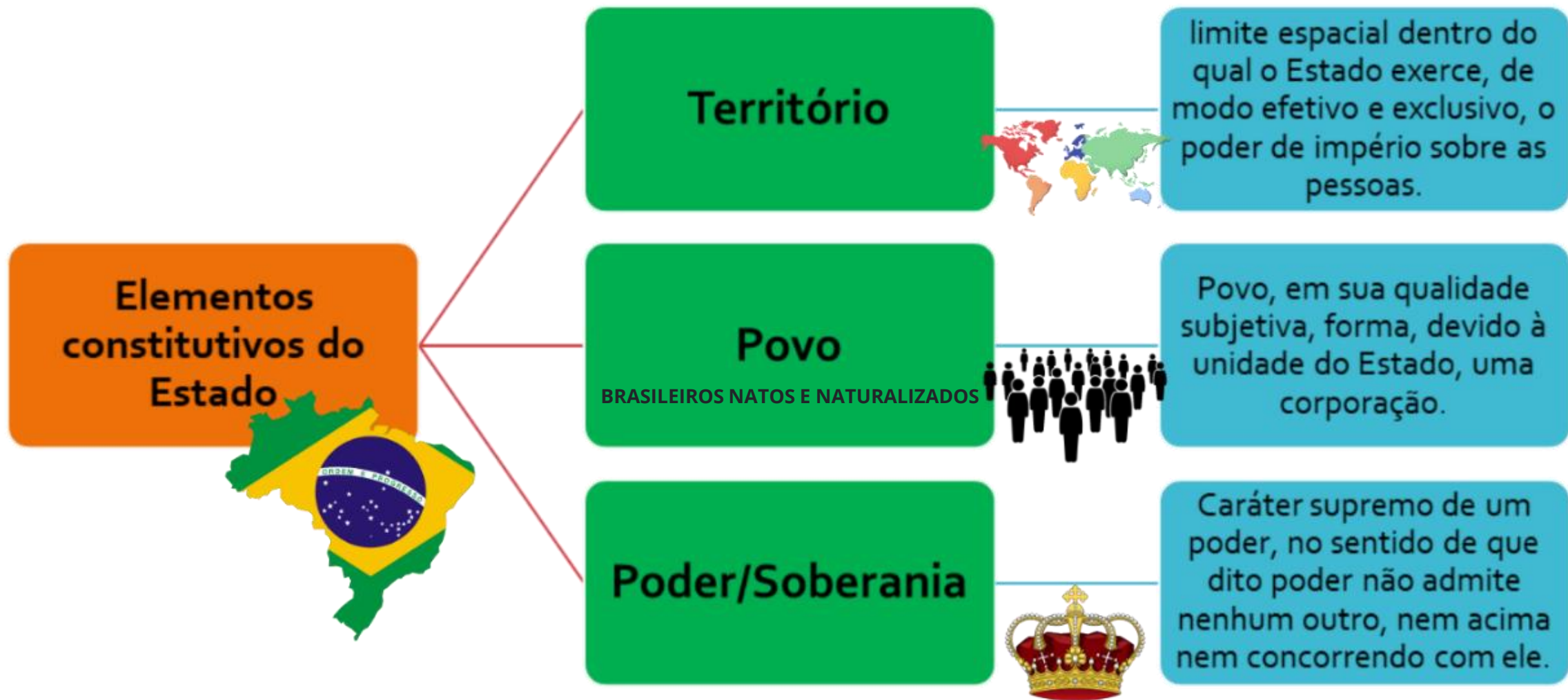


Outras Normas
Infralegais

MODELO DA PIRÂMIDE DE KELSEN

Art. 5º § 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais





Art. 1º A **REPÚBLICA** **FEDERATIVA** do Brasil, formada pela *união indissolúvel* dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado **DEMOCRÁTICO** de Direito e tem como fundamentos:



FO rma de GO verno	<u>República</u>	Só lembrar da frase: FOGO na República
F orma de E stado	<u>Federação</u>	Para lembrar: F orma de E stado as duas iniciais formam FE de Federação
Si stema de Go verno	<u>Presidencialismo</u>	Só lembrar da frase: SIGO o Presidente
Re gime de Go verno	<u>Democracia</u>	Só lembrar da frase: REGO democrático

FORMA DE ESTADO FEDERAÇÃO



ENTES FEDERATIVOS ESTÃO LIGADOS

constituição

os membros têm autonomia

indissolúvel (vedada a secessão)

descentralização político-administrativa

cláusula pétrea

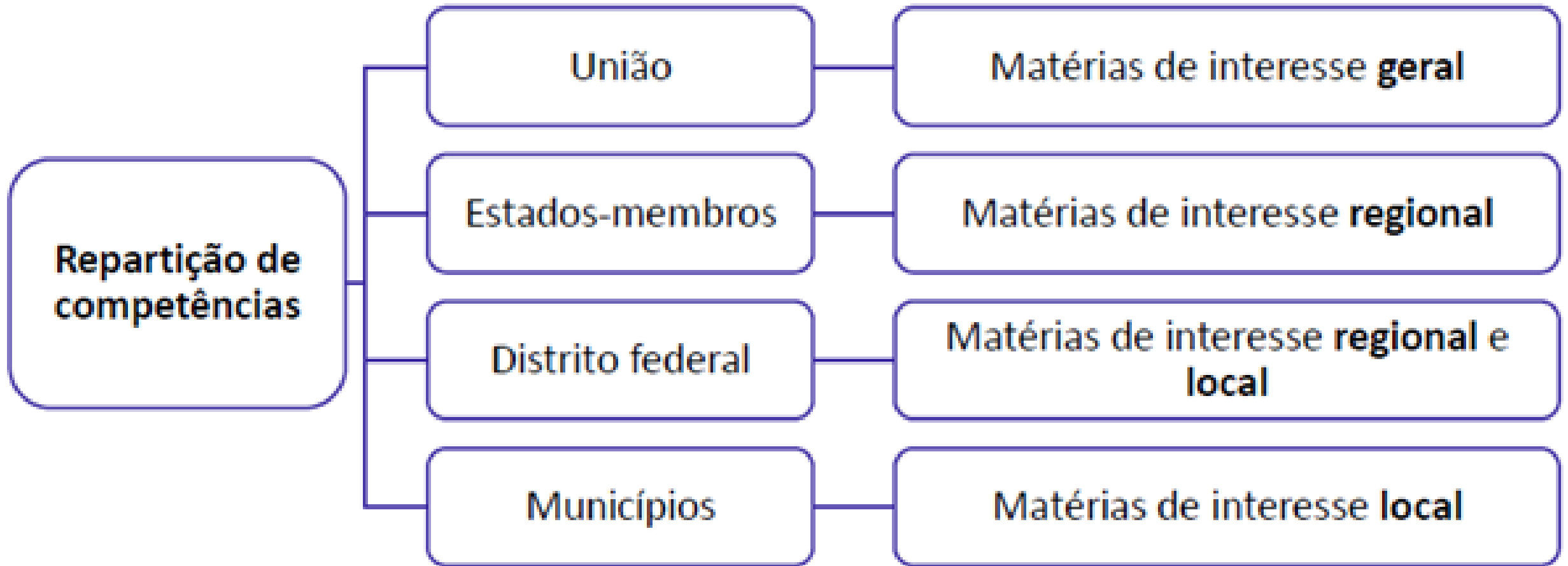
- Auto organizar
- Auto administrar
- Auto legislar

Mas não são soberanos;

Art. 60º



NÃO HÁ HIERARQUIA E SOBERANIA



Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;

II - do Presidente da República;

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros.

1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.

§ 2º A proposta será discutida e votada em **cada Casa** do Congresso Nacional, em **dois turnos**, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, **três quintos** dos votos dos respectivos membros.

§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pelas Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.

§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda **tendente a abolir:**

I - a forma federativa de Estado;

II - o voto direto, secreto, universal e periódico;

III - a separação dos Poderes;

IV - os direitos e garantias individuais.

§ 5º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.



FORMA DE GOVERNO REPUBLICA

Monarquia:



Na monarquia, o governo é realizado por **apenas uma pessoa (o Rei)**. Nesta forma de governo, o **povo não tem poder** de escolha sobre quem o representa. Desta forma, a **troca de poder monárquico** pode ser feita de **forma** hereditária (os filhos assumem quando o pai morre) **ou por indicação** (quando o rei não tem filhos, ele pode indicar um outro parente como sucessor).

Tem como características a **hereditariedade**, a **vitaliciedade** e a **irresponsabilidade**.



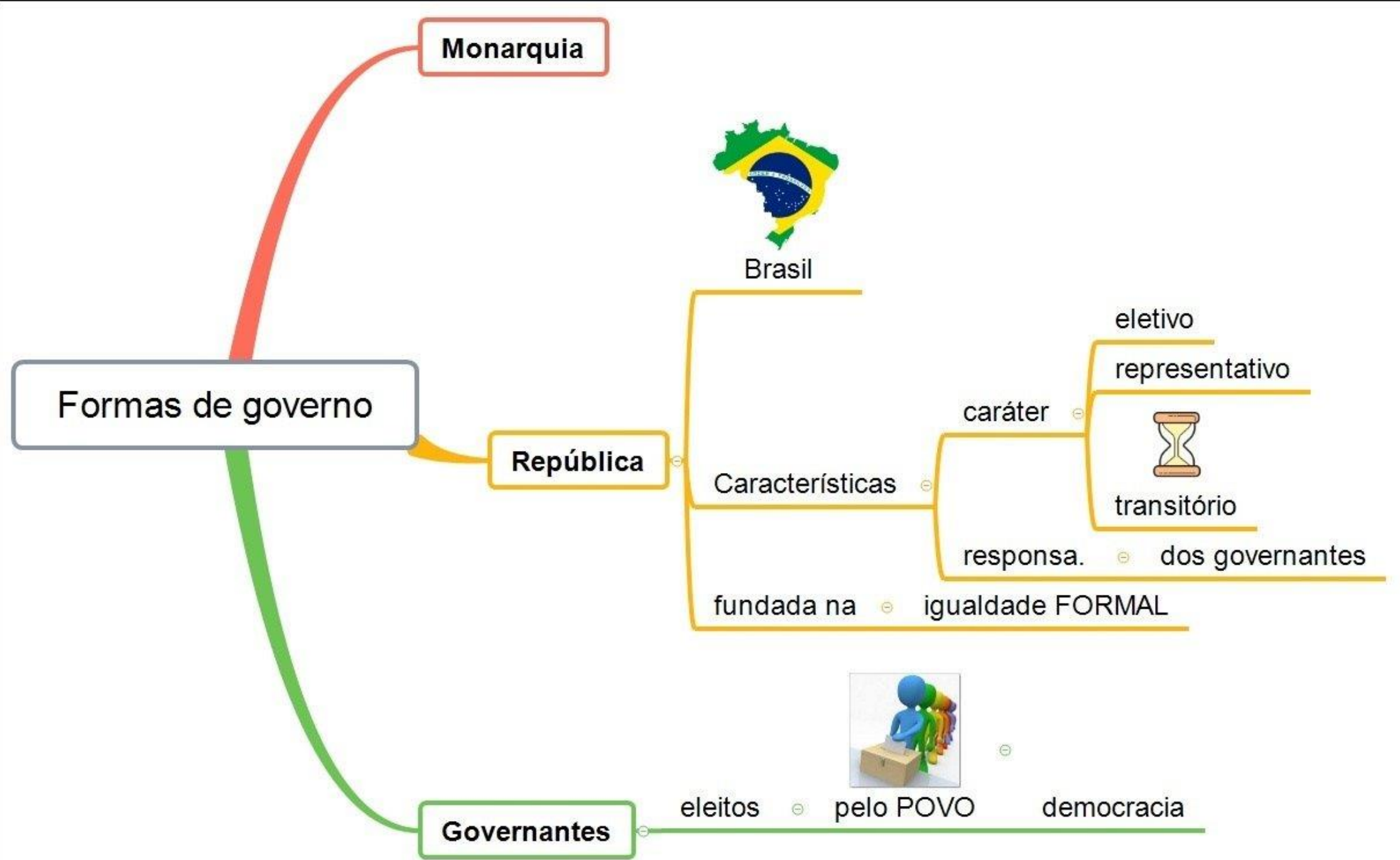
FORMA DE GOVERNO REPÚBLICA

A **república** é o regime em que o **GOVERNANTE** é eleito pelo povo.

Tem como características:

- *Eletividade*
- *Temporariedade*
- *Responsabilidade do Chefe de Estado*
- *Coisa Pública*
- *Igualdade Formal.*





PRESIDENCIALISMO

Parlamentarismo:

Neste sistema de governo, há **diferença** entre **chefe de governo** e **chefe de Estado**, que são escolhidos pelos parlamentares e não diretamente pelo povo.

Principais características:

a) Distinção entre chefe de estado e chefe de governo.

Exemplo: Inglaterra. O Chefe de Estado (Monarca) e o Chefe de Governo (Primeiro-Ministro)

b) Chefe do Governo possui responsabilidade política

c) Possibilidade de dissolução do parlamento

d) Divisão orgânica dos poderes

e) Interdependência entre legislativo e executivo



PRESIDENCIALISMO

Presidencialismo:

Neste *sistema de governo*, a **chefia de governo** e a **chefia de Estado** se concentram na figura do **PRESIDENTE**.



É caracterizado pela divisão orgânica dos poderes, **INDEPENDÊNCIA** e **HARMONIA** entre os poderes e, geralmente, **eleições diretas pelo povo**.



PRESIDENCIALISMO

Principais características:

Neste sistema de governo, o Presidente da República:

- a) Acumula as funções de **Chefe de estado e Chefe de Governo.**
- b) Escolhido pelo **povo.**  **REPRESENTA
O BRASIL FORA**  **REPRESENTA
O BRASIL DENTRO**
- c) Escolhido por um **prazo determinado.**
- e) Tem poder de veto. (recusar a sanção de um projeto de lei aprovado)
- f) A chefia do Executivo é **unipessoal**, ou seja, exercida por uma só pessoa.



DEMOCRACIA

Autocracia

O governante impõe suas decisões ao povo sem a participação deste último.

Regime de
Governo

Democracia

Há maior participação dos governados nas decisões governamentais.

- Democracia direta: o povo exerce diretamente
- Democracia indireta: o povo participa por meio de seus representantes eleitos.
- Democracia semidireta ou participativa: combina democracia indireta com alguns institutos da democracia direta.

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

ART. 1º TRATA DOS FUNDAMENTOS DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (RFB);

ART. 2º, DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES;

ART. 3º, DOS OBJETIVOS FUNDAMENTAIS;

ART. 4º, DOS PRINCÍPIOS DA RFB NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS.



Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela ***união indissolúvel*** dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em **Estado Democrático** de Direito e tem como **FUNDAMENTOS**:

*I – a **so**berania;*

*II – a **ci**dadania;*

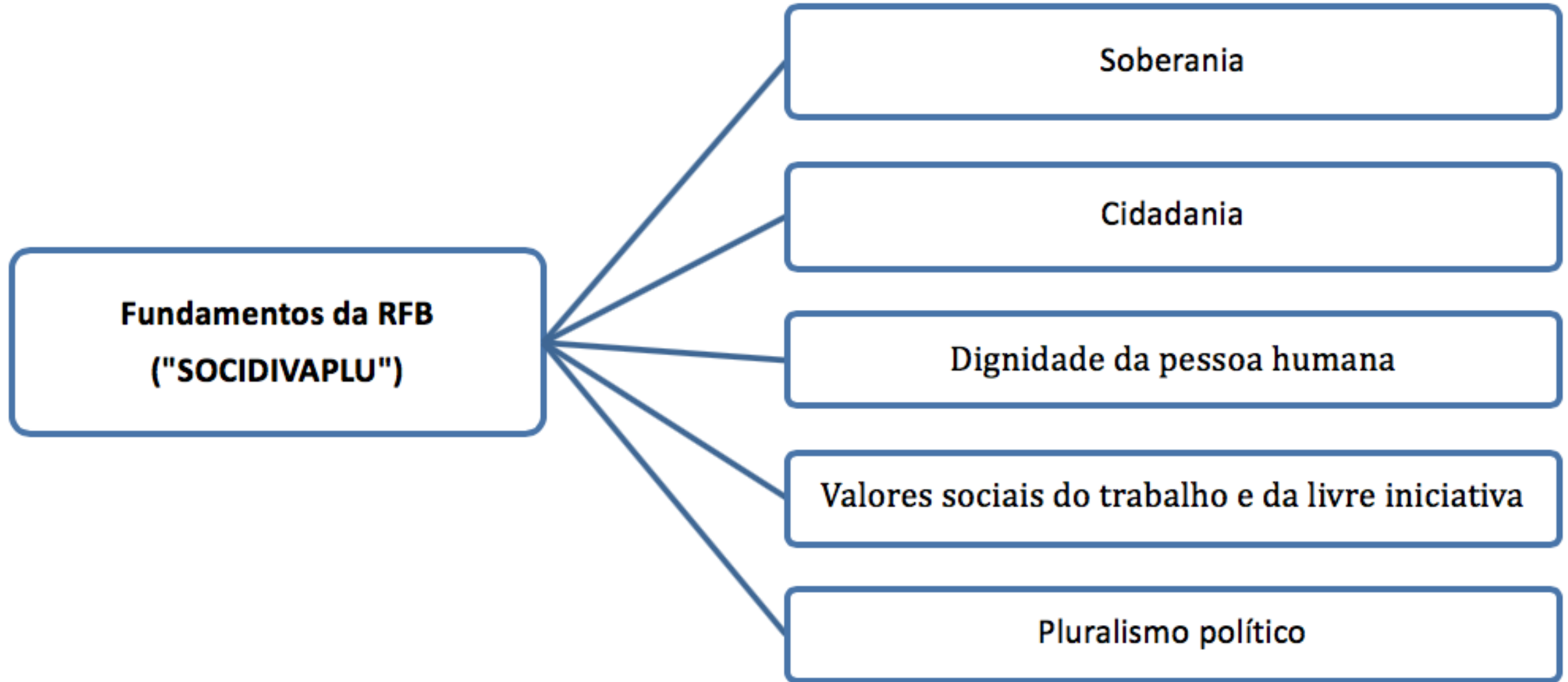
*III – a **di**gnidade da pessoa humana;*

*IV – os **va**lores sociais do trabalho e da livre iniciativa;*

*V – o **plu**ralismo político.*

SO CI DI VA PLU





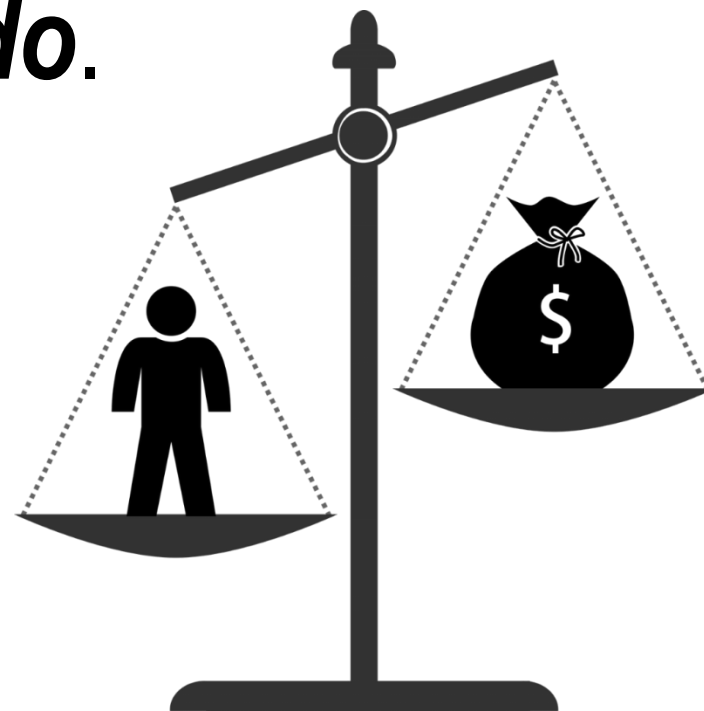
A **SOBERANIA** é um atributo do Estado brasileiro, que significa que ele **NÃO SE SUBORDINA** a **NENHUM OUTRO**, tanto na ordem internacional quanto na ordem interna.



A **CIDADANIA**, por sua vez, demonstra o compromisso do legislador constituinte **com o povo**. Por meio desse fundamento, busca-se que a **participação popular** nas **decisões políticas do Estado** seja crescente, o que é garantido ao longo do texto constitucional por meio do **VOTO**, da iniciativa popular das leis e de outros instrumentos.



O terceiro fundamento da República Federativa do Brasil é a **DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA**, base de todos os *direitos fundamentais*. Por meio desse fundamento, o constituinte assegura ao **SER HUMANO** um lugar central para o Estado brasileiro. A *proteção* às pessoas passa a ser *um fim para o Estado*.



Os **VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA** ocupam a quarta posição no rol de fundamentos da República Federativa do Brasil. Por meio desses fundamentos, o constituinte reforça que o Estado é **CAPITALISTA** e que o **trabalho é um valor de nossa sociedade**, merecendo até mesmo a posição de **direito social** (art. 6º, CF).

A título de curiosidade, a palavra trabalho aparece 139 (cento e trinta e nove) vezes no texto constitucional.

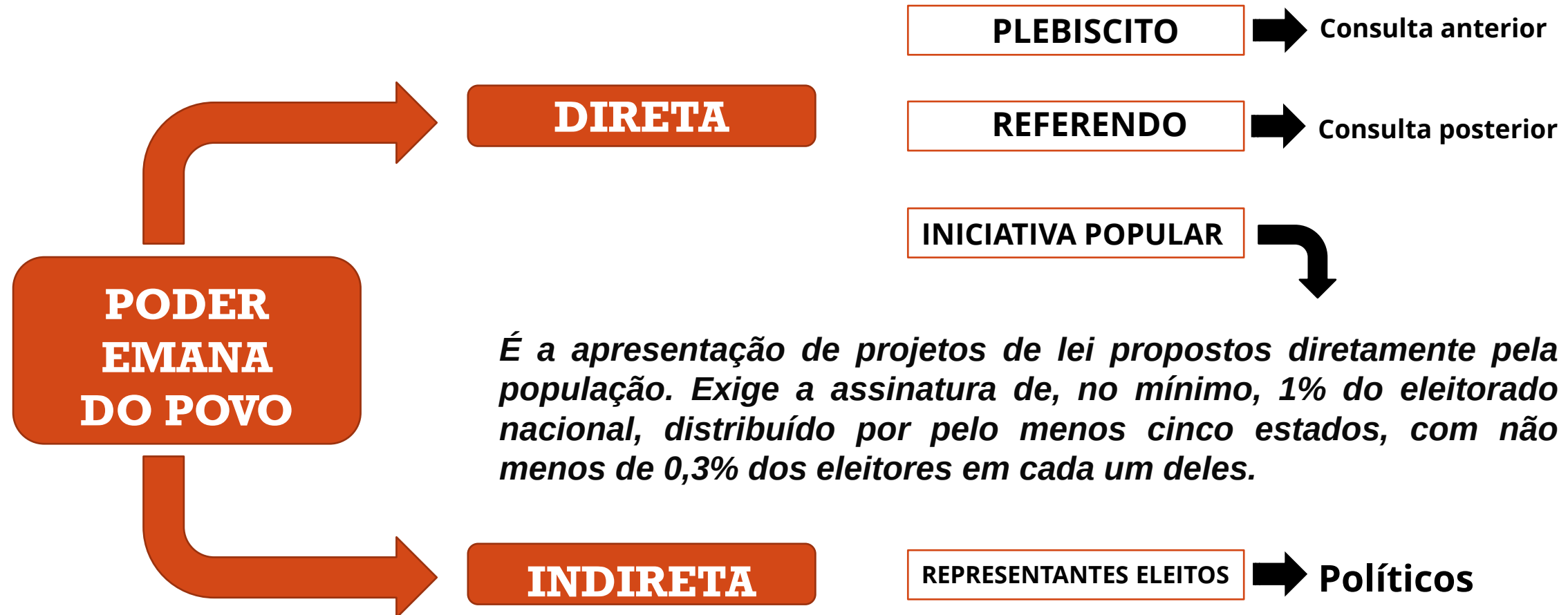


Por fim, é fundamento da nossa República o **PLURALISMO POLÍTICO**. Esse princípio *garante a inclusão dos diferentes grupos sociais no processo político nacional*, outorgando aos cidadãos **liberdade** de **convicção filosófica** e **política**. É uma proteção contra o autoritarismo de qualquer grupo que tente se valer da posição dominante para reprimir aqueles que com ele discordarem.

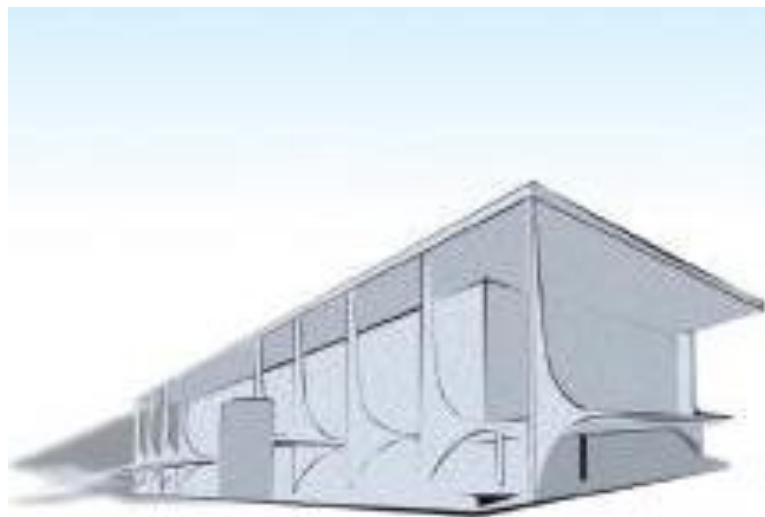
Pluralismo Partidário ou Pluripartidarismo (Espécie): É uma manifestação prática do pluralismo político. Refere-se especificamente à liberdade de **criação**, **fusão** e **existência** de vários **partidos políticos** (**Art. 17 da CF**).



Parágrafo único. Todo o PODER *emana do povo*, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.



Art. 2º São Poderes da União, **independentes** e **harmônicos** entre si, o **LEGISLATIVO**, o **EXECUTIVO** e o **JUDICIÁRIO**.



Poder Executivo



Poder Legislativo



Poder Judiciário



O governo é composto por três elementos:

Poder Executivo, responsável pela administração e implementação de políticas públicas

Poder Legislativo, responsável por criar leis

Poder Judiciário, responsável por interpretar e aplicar as leis



ÓRGÃO	FUNÇÃO TÍPICA	FUNÇÃO ATÍPICA
LEGISLATIVO	▪ LEGISLAR ▪ FISCALIZAÇÃO CONTABIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E PATRIMONIAL DO PODER EXECUTIVO.	▪ ADMINISTRAR: LICENÇA, FÉRIAS, PROVER CARGOS ETC. ▪ JULGAR: CRIMES DE RESPONSABILIDADE JULGADOS PELO SENADO FEDERAL (ART. 52, I)
EXECUTIVO	PRÁTICA DE ATOS DE CHEFIA DE ESTADO, DE GOVERNO E ATOS DE ADMINISTRAÇÃO	LEGISLAR: MEDIDA PROVISÓRIA (ART. 62) JULGAR: APRECIAR DEFESA E RECURSOS ADMINISTRATIVOS.
JUDICIÁRIO	EXERCER A FUNÇÃO JURISDICIONAL	LEGISLAR: REGIMENTO INTERNO (ART. 96, I, a) ADMINISTRAR: LICENÇA E FÉRIAS (ART. 96, I, f)

A independência entre os Poderes **NÃO É ABSOLUTA**. Ela é limitada pelo **SISTEMA DE FREIOS E CONTRAPESOS**, de origem norte-americana. Esse sistema prevê a *interferência legítima de um Poder sobre o outro*, nos limites estabelecidos constitucionalmente.

É o que acontece, por exemplo, quando o Congresso Nacional (Poder Legislativo) **fiscaliza** os atos do Poder Executivo (art. 49, X, CF/88). Ou, então, quando o Poder Judiciário **controla a constitucionalidade de leis** elaboradas pelo Poder Legislativo.



Art. 3º Constituem **OBJETIVOS** fundamentais da República Federativa do Brasil:

I – **co**nstruir uma sociedade livre, justa e solidária;

II – **ga**rantir o desenvolvimento nacional;

III – **er**radicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;

IV – **pro**mover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

CON GA ER PRO ●

**Objetivos Fundamentais da RFB
("CONGA ERRA PRO")**

Construir uma sociedade livre, justa e solidária

Garantir o desenvolvimento nacional

Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais

Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação



Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas **SUAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS** pelos seguintes **PRINCÍPIOS**:

I – **i**ndependência nacional;

II – **p**revalência dos direitos humanos;

III – **a**utodeterminação dos povos;

IV – **n**ão-intervenção;

V – **i**gualdade entre os Estados;

VI – **d**efesa da paz;

VII – **s**olução pacífica dos conflitos;

VIII – **r**epúdio ao terrorismo e ao racismo;

IX – **c**ooperacão entre os povos para o progresso da humanidade;

X – **c**oncessão de asilo político.

DE CO RAP I S C I N Ã O



Conde preso não reina,
coopera igual.



(Artigo 4º, Constituição Federal)

PRINCÍPIOS DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

CONcessão de asilo político

DEfesa da paz

PREvalência dos direitos humanos

SOlução pacífica dos conflitos

NÃO - intervenção

REpúdio ao terrorismo e ao racismo

INdependência nacional

Autodeterminação dos povos

COOPERAção entre os povos para o progresso da humanidade

IGUALdade entre os estados

Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração *econômica*, *política*, *social* e *cultural* dos povos da *América Latina*, visando à formação de uma comunidade **latino-americana de nações**.





SIMULADO



QUESTÕES

1. Ano: 2026 **Banca:** Grupo TALENT **Órgão:** Prefeitura de Sul Brasil - SC **Prova:** Grupo TALENT - 2026 - Prefeitura de Sul Brasil - SC - Educador Social

Considere as assertivas a seguir, à luz dos Princípios Fundamentais da República Federativa do Brasil:

- I. A dignidade da pessoa humana possui natureza jurídica de fundamento da República, irradiando efeitos sobre todo o sistema constitucional.*
- II. O pluralismo político limita-se ao âmbito partidário, não alcançando manifestações sociais ou culturais.*
- III. A prevalência dos direitos humanos orienta tanto a ordem interna quanto a atuação internacional do Estado brasileiro.*
- IV. A soberania admite relativização absoluta quando o Brasil adere a tratados internacionais de direitos humanos.*

Está correto o que se afirma em:

Alternativas

A I e II.

B I e III.

C II e IV.

D III e IV.



QUESTÕES

2. Ano: 2026 **Banca:** IBADE **Órgão:** PC-ES **Prova:** IBADE - 2026 - PC-ES - Oficial Investigador de Polícia

Sobre os princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988 marque a alternativa correta.

Alternativas

- A** A República Federativa do Brasil se fundamenta na centralização do poder político, considerando o presidencialismo brasileiro.
- B** O texto constitucional prioriza a liberdade econômica e não contempla os valores sociais do trabalho, tratados no âmbito infraconstitucional.
- C** O pluralismo político está entre os fundamentos da República Federativa do Brasil.
- D** Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos sendo indelegável a delegação.
- E** A dignidade da pessoa humana e a prevalência do capital em face do social são fundamentos da República Federativa do Brasil.



QUESTÕES

3. Ano: 2026 Banca: Instituto IACP Órgão: Prefeitura de Nazaré da Mata - PE Provas: Instituto IACP - 2026 - Prefeitura de Nazaré da Mata - PE - Agente Comunitário de Saúde Assinale a única alternativa que NÃO apresenta um dos fundamentos da República Federativa do Brasil.

Alternativas

- A Prevalência dos direitos humanos.
- B Soberania.
- C Dignidade da pessoa humana.
- D Pluralismo político.
- E Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.



QUESTÕES

4. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui- -se em Estado Democrático de Direito, dividido em Poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário, independentes e harmônicos entre si. Considerando o que dispõe a Constituição Federal, relacione adequadamente as colunas com relação à República Federativa do Brasil.

1. Fundamentos.

2. Objetivos Fundamentais.

3. Princípios nas Relações Internacionais.

() Garantir o desenvolvimento nacional.

() Defesa da paz.

() Soberania.

() Cidadania.

() Igualdade entre os Estados.

() Pluralismo político.

() Prevalência dos direitos humanos.

A sequência está correta em

Alternativas

A 1, 2, 1, 2, 3, 3, 1.

B 1, 3, 2, 3, 2, 2, 3.

C 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2.

D 2, 3, 1, 1, 3, 1, 3.



QUESTÕES

5. Ano: 2026 Banca: FUNDATEC Órgão: BM-RS Prova: FUNDATEC - 2026 - BM-RS - Aluno-Sargento CTSP (2º Sargento BM)

Considerando o disposto na Constituição Federal de 1988, analise a sentença abaixo:

São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário (1ª parte). Entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil está a valorização do trabalho e da livre iniciativa (2ª parte). Um dos princípios que rege as relações internacionais da República é o da prevalência dos direitos humanos (3ª parte).

Quais partes estão corretas?

Alternativas

- A** Apenas a 1ª parte.
- B** Apenas a 2ª parte.
- C** Apenas a 3ª parte.
- D** Apenas a 1ª e a 3ª partes.
- E** Todas as partes.

QUESTÕES

6. Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AMAZUL Prova: FGV - 2026 - AMAZUL - Analista de Administração

Acerca estrutura político-institucional adotada na Constituição Federal de 1988, assinale V para afirmativa verdadeira e F para falsa.

- () Sistema de governo: República.*
- () Forma de governo: Presidencialista.*
- () Forma de Estado: Federativa.*
- () Regime político: Democracia participativa.*

As afirmativas são, respectivamente,

Alternativas

- A** F – F – V – V.
- B** V – F – V – V.
- C** V – V – F – F.
- D** F – V – F – V.
- E** F – V – V – F.



QUESTÕES

7. Ano: 2026 Banca: FGV Órgão: AMAZUL Prova: FGV - 2026 - AMAZUL - Advogado

Melissa, discente do curso de Direito, interessada em aprofundar sua compreensão acerca das normas e princípios consagrados no texto constitucional, passou a examiná-los minuciosamente, deparando-se com o tema relativo aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Nessa conjuntura, à luz das disposições da Constituição Federal, constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil

Alternativas

- A** a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais.
- B** a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
- C** a repúdio ao terrorismo e ao racismo.
- D** a prevalência dos direitos humanos.
- E** o pluralismo político.



QUESTÕES

8. Ano: 2026 **Banca:** Instituto IACP **Órgão:** Prefeitura de Caiçara - PB **Provas:** Instituto IACP - 2026 - Prefeitura de Caiçara - PB - Assistente Social

A Constituição Federal estabelece os fundamentos, objetivos e princípios que orientam a República Federativa do Brasil. Considerando o disposto no texto constitucional, assinale a única alternativa CORRETA.

Alternativas

- A** Entre os fundamentos da República, incluem-se a independência nacional e a solução pacífica dos conflitos, voltados ao plano interno e às relações internacionais.
- B** O pluralismo político é objetivo fundamental da República, ao lado da construção de uma sociedade livre, justa e solidária.
- C** Os objetivos fundamentais incluem a defesa da paz e o repúdio ao terrorismo, que também compõem os fundamentos da República.
- D** Entre os princípios que regem as relações internacionais está a erradicação da pobreza, como base da atuação externa do Estado brasileiro.
- E** A dignidade da pessoa humana é fundamento da República Federativa do Brasil, ao lado da soberania, da cidadania, dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e do pluralismo político.



QUESTÕES

9. Ano: 2026 Banca: PS Concursos Órgão: Prefeitura de Timbó do Sul - SC Provas: PS Concursos - 2026 - Prefeitura de Timbó do Sul - SC - Assistente Social

De acordo com a Constituição do Brasil, em seu Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, EXCETO: Alternativas

- A** Construir uma sociedade livre, justa e solidária;
- B** Garantir o desenvolvimento nacional;
- C** Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
- D** Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação;
- E** Liberar a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato.



QUESTÕES

10. Ano: 2026 **Banca:** FADENOR **Órgão:** Prefeitura de Jequiitaí - MG **Prova:** FADENOR - 2026 - Prefeitura de Jequiitaí - MG - Procurador Jurídico

No exercício da consultoria jurídica municipal, o Procurador foi instado a opinar sobre um programa público voltado à redução das desigualdades sociais. Ao analisar a constitucionalidade da política pública, verificou que a iniciativa estava alinhada aos fundamentos e objetivos previstos logo no início do texto constitucional. Em seu parecer, ressaltou que tais normas possuem força normativa plena e orientam toda a atuação estatal. Considerando esse cenário, analise as assertivas a seguir:

- I- Os princípios fundamentais da Constituição Federal possuem natureza jurídica vinculante e orientam a interpretação e a aplicação de todo o ordenamento jurídico.*
- II- As normas que consagram os princípios fundamentais aplicam-se exclusivamente ao Poder Legislativo, não vinculando os demais Poderes da República.*
- III- Os princípios fundamentais dependem de regulamentação infraconstitucional para produzirem efeitos jurídicos na atuação administrativa.*

Assinale a alternativa CORRETA.

Alternativas

- A** Apenas a assertiva I está correta.
- B** Apenas a assertiva III está correta.
- C** Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- D** Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- E** As assertivas I, II e III estão corretas.

QUESTÕES

11. Ano: 2026 Banca: IGEDUC Órgão: Prefeitura de São José do Campestre - RN Prova: IGEDUC - 2026 - Prefeitura de São José do Campestre - RN - Enfermeiro

A Constituição Federal estabelece os fundamentos da República Federativa do Brasil e assegura direitos e garantias fundamentais. Considerando o texto constitucional, sem considerar jurisprudência ou doutrina, analise as afirmativas a seguir e preencha as lacunas utilizando "V" para verdadeiras e "F" para as falsas:

- () A dignidade da pessoa humana constitui fundamento da República Federativa do Brasil.
- () O poder emana do povo e é exercido exclusivamente por meio de representantes eleitos.
- () Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo:

Alternativas

- A** F, V, V.
- B** F, F, V.
- C** V, F, V.
- D** V, V, F.



QUESTÕES

12. Ano: 2026 Banca: AMAUC Órgão: Prefeitura de Itá - SC Prova: AMAUC - 2026 - Prefeitura de Itá - SC - Motorista

Após um longo período de autoritarismo, o Brasil passou por um processo de reconstrução institucional voltado à ampliação da cidadania e à garantia de direitos fundamentais. A promulgação de uma nova Constituição representou um marco desse processo, ao estabelecer princípios democráticos, assegurar liberdades civis e reconhecer direitos sociais básicos. Essa transformação redefiniu a relação entre Estado e sociedade no país. Nesse contexto, qual foi o principal significado da Constituição promulgada no final da década de 1980?

Alternativas

- A** A redução da participação popular nas decisões do Estado.
- B** A consolidação do regime democrático e a ampliação dos direitos dos cidadãos.
- C** A centralização do poder político nas Forças Armadas.
- D** A substituição do federalismo por um Estado unitário.
- E** A eliminação dos direitos sociais previstos em lei.



QUESTÕES

13. Segundo a doutrina jurídica brasileira, quanto ao modo de elaboração, a Constituição Federal vigente é

Alternativas

A codificada.

B democrática.

C dogmática.

D social.

E normativa.



QUESTÕES

14. A Era Digital adotou a técnica de expressar a linguagem mediante sinais escritos no mundo moderno. Considerando as mudanças provocadas pelos avanços tecnológicos e a necessidade de novas proteções à dignidade da pessoa humana, foi proposta uma Emenda Constitucional para ampliar o rol de direitos fundamentais da Constituição Brasileira. Quanto ao processo de alteração da Constituição, assinale a alternativa que apresenta a classificação da Constituição Brasileira de 1988.

Alternativas

A Substancial

B Rígida

C Formal

D Flexível



QUESTÕES

15. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 1º, estabelece que "a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados e Territórios". Essa afirmação caracteriza a Constituição brasileira como:

Alternativas

- A** Rígida, pois não admite modificações em sua estrutura federativa.
- B** Escrita, pois está contida em um documento informal.
- C** Prolixa, pois apresenta apenas um extenso rol de direitos e deveres fundamentais.
- D** Originária moderada leve, pois instituiu um novo Estado e definiu sua forma de governo de parlamento.



QUESTÕES

16. Quanto às classificações e aos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações.

Alternativas

Certo

Errado



QUESTÕES

17. A respeito da classificação da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

Quanto à origem, a Constituição Federal de 1988 é considerada uma constituição outorgada, uma vez que o povo não participou de sua elaboração, senão mediante representantes eleitos.

Alternativas

Certo

Errado



QUESTÕES

18. O Brasil adota a estrutura política republicana em que o poder é exercido por representantes escolhidos pelo povo diretamente. O regime republicano brasileiro:

Alternativas

A é formado pelos entes União, Estados, Distrito Federal, Municípios e Territórios

B é caracterizado pela forma de estado federativo

C adota a forma de governo presidencialista

D assume o sistema de governo eleitoral



QUESTÕES

19. Acerca da Constituição, do poder constituinte, dos princípios fundamentais e dos direitos e garantias fundamentais, julgue o item a seguir com base na legislação vigente, na jurisprudência do STF e na doutrina majoritária.

São princípios fundamentais expressamente previstos na Constituição Federal de 1988 a dignidade da pessoa humana, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária.

Alternativas

Certo

Errado



QUESTÕES

20. De acordo com o artigo 1º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem cinco fundamentos. Entre os fundamentos expressos na Constituição, constam expressamente:

Alternativas

- A** soberania, cidadania e pluralismo político.
- B** soberania, cidadania, liberdade e igualdade;
- C** cidadania, liberdade, pluralismo político;
- D** valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, dignidade humana e justiça;
- E** dignidade da pessoa humana, cidadania e independência nacional.

